

취업규칙

2010. 8. 17. 제정
2012. 2. 27. 개정
2014. 5. 1. 개정
2017. 7. 1. 개정
2019. 7. 15. 개정
2019. 10. 1. 개정
2021. 10. 1. 개정
2021. 12. 23. 개정
2022. 1. 1. 개정

제 1 장 총 칙

제 1 조 【목적】 이 규정은 근로기준법(이하 “법”이라 한다)이 정하는 바에 의하여 더케이교직원나라(주)(이하 “회사”라 한다) 직원의 채용·복무 및 근로조건에 관한 기본사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【적용범위】 본 규칙은 회사에 근무하는 모든 직원에게 적용되며, 직원의 근로조건을 법령 및 단체협약으로써 정한 것 외에는 이 규칙과 이에 의하여 제정된 제규정에 정한 바에 의하여, 임금피크제에 관한 사항은 임금피크제운영규칙에 의한다.

제 3 조 【의무와 책임】 직원은 당사의 목적달성을 위하여 전력을 다할 의무와 책임이 있다.

제 4 조 【성실의무】

- ① 직원은 맡은 바 직무를 성실히 수행하고 회사의 제규정과 규칙을 준수하여 상사의 명령에 복종하여야 한다.
- ② 상사는 소속직원의 인격을 존중하고 친절히 지도하며 직무수행에 있어서 솔선수범하여야 한다.

제 2 장 복 무

제 1 절 통 칙

제 5 조 【금지사항】 직원은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

- ① 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위
- ② 재직 중은 물론 퇴직 후에도 회사의 업무상 기밀을 누설하는 행위
- ③ 회사의 허가 없이 회사를 이용하여 자기의 영리행위를 하거나 타 사업에 종사하는 행위
- ④ 회사의 거래처로부터 사례, 증여, 향연을 받거나 금전의 대차나 이익을 수수하는 행위
- ⑤ 개인의 이익을 위하여 회사의 명칭이나 직무상의 권한을 이용하거나 또는 회사의 물품을 사용하는 행위
- ⑥ 회사 업무와 관련 없는 물품을 반입하거나 사용하는 행위
- ⑦ 공금을 유용하거나 횡령하는 행위
- ⑧ 기타 전 각호에 준하는 행위

제 6 조 【손해배상】 직원의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사의 재산에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야 한다.

제 7 조 【신고】 직원은 전거, 전적, 개명 등 이력사항에 변동이 발생하였을 때에는 그 사유의 발생일로부터 15일 이내에 인사담당부서에 신고하여야 한다.

제 8 조 【직무상 사고보고】 직원은 직무와 관련된 사고가 발생하였을 때에는 보고계통을 통하여 지체없이 대표이사에게 보고하여야 한다.

제 2 절 근 무

제 9 조 【근무시간】

- ① 직원의 근무시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 1주 40시간을 원칙으로 한다.
- ② 직원의 근무일 및 근무시간은 다음 각 호에 의한다.
 - 1. 1주간의 근무시간은 휴식시간을 제외한 1일 8시간, 주 40시간을 기준으로 하며, 그 근무일은 월요일부터 금요일까지 5일로 한다.
 - 2. 전 1호에 의한 근무시간은 당사자간의 합의로 1일 2시간, 1주에 12시간을 한도로 연장근로를 할 수 있으며, 1주간 5일을 만근하였을 때에는 유급휴무일 1일 및 무급휴무일 1일을 부여한다.
 - 3. 회사는 산후 1년이 경과되지 아니한 여성에 대하여는 1일에 2시간, 1주일에 6시간, 1년에 150시간을 초과하는 시간외의 근로를 시키지 못한다.

제 9 조의 2 【육아기 근로시간 단축】

- ① 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 “육아기 근로시간 단축”이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등이 발생할 경우에는 그러지 아니한다.
- ② 제1항 단서에 따라 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근시간 조정 등 다른조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 직원과 협의하여야 한다.
- ③ 제1항에 따라 직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니된다.
- ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만 인사규정 제28조 제2항에 따라 육아휴직을 신청할 수 있는 직원이 인사규정 제29조 제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.
- ⑤ 육아기 근로시간 단축은 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용한 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다)이상이 되어야 한다.
- ⑥ 육아기 근로시간 단축기간은 근로기준법 제2조 제1항 제6호에 따른 평균임금 산정 기간에서는 제외한다.
- ⑦ 육아기 근로시간 단축에 관한 세부사항은 별도 지침에 따른다.

제 10 조 【시업 및 종업】

- ① 회사의 시업시간은 9시, 종업시간은 18시로 하되, 업무특성상 또는 필요에 따라 변경할 수 있다.
- ② 회사 영업수행을 담당하는 직에 종사하는 직원에 대하여는 전 제9조 ②항 1호 및 2호에서 정한 범위 내에서 영업일정에 따라 시,종업 시간을 탄력적으로 정하며, 교대근무를 명할 수 있다.

제 11 조 【근로시간의 연장】

- ① 회사는 업무상 필요한 경우에는 제9조에서 정한 근로시간을 법정 근로시간의 범위 내에서 당사자간의 합의에 의하여 연장할 수 있다.
- ② 전항에 의하여 연장 근로한 시간에 대하여는 법에 정한 바에 의하여 수당을 지급한다.

제 12 조 【휴게시간】 휴게시간은 제10조의 ①항의 근로시간 중 12:00시부터 13:00까지로 한다. 다만, 업무사정을 감안하여 휴게시간을 달리 정하여 운영할 수 있다.

제 13 조 【출근】 직원은 시업시간 전까지 출근하여 집무한다.

제 14 조 【지각, 조퇴 및 외출】

- ① 직원은 질병 그 밖의 부득이한 사유로 지각하게 되는 경우에는 사전에 부서의 장 또는 직속 상사에게 알려야 하며, 부득이한 사정으로 사전에 알릴 수 없는 경우에는 사후에라도 지체 없이 이 사실을 알려야 한다.
- ② 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 조퇴 또는 외출 하고자 할 경우에는 소속 부서장의 승인을 받아야 한다.

제 15 조 【직장이탈금지】 직원은 근무시간 중에 정당한 사유 없이 또는 소속 상사의 허락을 받지 아니하고는 직장을 이탈하지 못한다.

제 16 조 【결근】

- ① 직원이 질병 또는 기타 사유로 인하여 결근하고자 할 때에는 사전에 결근계를 제출하여야 한다. 단, 부득이한 사유로 결근계를 사전에 제출하지 못하였을 경우에는 결근 당일 오전 중에 그 사유를 통지(전화 등)하여야 한다.
- ② 결근계를 사전에 제출하지 아니한 때에는 무단결근으로 본다. 단, 부득이한 경우가 있다고 회사가 인정할 때는 예외로 한다.

제 17 조 【공민권 기타 권리행사】 직원이 근무 시간 중에 공민권을 행사하거나 또는 그에 준하는 권리행사를 집행할 시간을 필요로 할 때는 사전에 회사로부터 승인을 받아야 한다.

제 18 조 【출장】

- ① 직원은 직무수행을 위하여 필요할 때에는 명령에 의하여 출장한다.
- ② 출장 중에 용무지 또는 일정의 변경을 필요로 할 때에는 그 사유를 전화, 전보, 기타의 방법으로 소속 부서장에게 보고하여 지시를 받아야 한다.
- ③ 출장 직원이 그 출장용무를 마치고 복귀하였을 때에는 서면 또는 구두로 출장 결과를 보고하여야 한다.
- ④ 출장자에 대하여는 1일에 8시간 근무한 것으로 하고 특별한 사정이 있어 회사가 승인한 것에 대해서는 예외로 한다.
- ⑤ 출장자에 대하여는 여비규칙에 따라 출장여비를 지급한다.

제 19 조 【당직근무】 회사는 직원에게 공휴일과 근무시간외에 재산관리 및 업무연락 등을 위하여 당직근무를 명할 수 있으며, 직원은 이에 성실히 임하여야 한다.

제 3 절 휴 일

제 20 조 【휴일】

- ① 회사의 휴일은 관공서의 공휴일 및 대체공휴일에 준하고, 회사에서 정한 날을 이에 포함한다.
 - 1. 근로자의 날
 - 2. 창립기념일(11.28.)
- ② 토요일은 통상 무급휴무일로 한다.
- ③ 정부의 국경일 등 휴일에 관한 규정 또는 지침이 변경된 경우에는 변경된 규정 또는 지침에 따라 휴일을 변경 시행한다.

제 21 조 【보상휴가】

- ① 사용자는 근로자에게 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.
- ② 임직원보수규정 제18조 단서에 따라 시간외근무에 대한 수당을 지급하며, 회사에서 정한 시간외근무시간을 초과할 시, 초과한 시간에 한하여 보상휴가를 부여할 수 있다.
- ③ 보상휴가는 발생일로부터 1년 이내 사용을 원칙으로 한다.

제 4 절 휴 가

제 22 조 【휴가의 종류】

- ① 휴가는 연차휴가, 생리휴가, 출산전후휴가, 공가, 포상휴가, 경조휴가, 특별휴가 및 병가로 구분한다.
- ② 제1항의 휴가는 유급휴가로 한다. 다만, 생리휴가 및 산전·산후 휴가 90일중 최초 60일을 제외한 30일에 대하여는 그러하지 아니한다.

제 23 조 【연차휴가】

- ① 연차휴가는 1년간 100분의 80이상 출근한 직원에게 15일의 휴가를 당사자의 신청에 의하여 허가하며, 휴가 산출기간은 매년도 1월 1일부터 매년도 12월 31일까지로 한다.
- ② 휴가 산출기간 중간에 입사한 1년 미만 근속직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에게 1개월간 개근 시 1일의 유급휴가를 당사자의 신청에 의하여 허가한다.
- ③ 3년 이상 근속한 직원에 대하여는 최초 1년을 초과하는 근속연수 매2년에 대하여 제1항의 휴가에 1일을 가산한 휴가를 부여한다. 다만, 그 휴가일수는 25일을 초과할 수 없다.

- ④ 연차휴가는 1년간 행사하지 아니한 때에는 그 일수에 대하여 1일 8시간의 근로수당을 지급한다. 단, 휴가 사용 촉진에도 불구하고 휴가를 사용하지 않은 경우에는 수당을 지급하지 아니한다.

제 24 조 【연차휴가 사용】

- ① 직원이 연차휴가를 사용하고자 할 경우에는 부득이한 사유가 없는 한 적어도 1일 전에 소속부서의 장에게 승인을 얻어야 한다.
- ② 연차휴가는 당사자의 신청에 의해 1시간 단위로 허가할 수 있으며, 누계 8시간은 연차휴가 1일로 계산한다.
- ③ 회사는 직원의 연차휴가 사용으로 인해 업무에 차질이 예상되는 경우 그 시기를 변경할 수 있다.
- ④ 직원의 연차휴가 청구권은 회사의 귀책사유로 휴가를 사용하지 못한 경우를 제외하고는 발생한 날로부터 1년간 행사하지 아니할 경우에는 소멸한다.

제 24 조의 1 【연차휴가의 사용 촉진】 연차유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 직원이 휴가를 사용하지 아니하여 휴가권이 소멸된 경우에는 회사는 그 미사용 휴가에 대하여 보상할 의무가 없으며 회사의 귀책사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

- ① 휴가사용기간 만료 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 회사가 근로자별로 미사용 휴가일수를 통보하고 직원이 그 사용 시기를 정하여 회사에 통보하도록 서면으로 촉구할 것.
- ② 제1호 규정에 의한 촉구에도 불구하고 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 미사용 휴가의 사용 시기를 정하여 회사에 통보하지 아니한 경우에는 휴가 사용기간 만료 2개월 전까지 회사가 개인별로 미사용 휴가의 사용 시기를 정하여 직원에게 서면으로 통보할 것.

제 25 조 【생리휴가】 회사는 여성인 직원에 대하여 월 1일의 무급 생리휴가를 준다.

제 26 조 【출산전후휴가】

- ① 회사는 임신 중인 여직원에 대하여 산전·산후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 부여한다. 다만, 산후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되도록 한다.
- ② 임신 중인 여직원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 직원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 모자보건법에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.
 - 1. 유산 또는 사산한 여직원의 임신기간이 11주 이내인 경우
： 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지

2. 유산 또는 사산한 여직원의 임신기간이 12주 이상 27주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지
 3. 유산 또는 사산한 여직원의 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지
 4. 유산 또는 사산한 여직원의 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지
 5. 유산 또는 사산한 여직원의 임신기간이 28주 이상 인 경우
: 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지
- ③ 회사는 직원이 출산전후휴가급여를 신청할 경우 고용보험법에 따라 출산전후휴가급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.
 - ④ 90일의 출산전후휴가 중 최소 60일(한번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.
 - ⑤ 임신 중의 여직원에게 시간외 근로를 시키지 아니하며, 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.
 - ⑥ 임신중인 여직원이 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등에는 그러지 아니한다.

제 27 조 【병가】 질병이나 상병으로 인하여 출근이 불가능한 때에는 연누계 60일 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다. 다만, 병가를 신청할 시에는 의사의 진단서를 첨부하여야 하며, 60일을 초과하는 경우에는 휴직을 명할 수 있다.

제 28 조 【공가】 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 필요한 기간 공가를 허용할 수 있다.

- ① 선거, 기타 공민권행사 또는 공적 업무를 수행하기 위하여 필요한 기간
- ② 업무상 상병으로 인하여 출근이 불가능한 기간
- ③ 병역법, 향토예비군설치법, 민방위법 등에 의한 훈련 및 소집기간
- ④ 업무와 관련하여 국가기관에 소환될 때
- ⑤ 천재지변, 화재, 수재, 교통차단 기타 재해의 사유로 출근이 불가능할 때
- ⑥ 기타 특별한 사정에 의하여 대표이사가 인정하는 때

제 29 조 【포상휴가】 대표이사는 회사 발전에 현저한 공로가 있는 직원, 근로성적이 우수하여 타의 모범이 되는 직원, 예산절감이나 직무수행 방법의 개선에 관한 아이디어를 제안한 직원 등에게 사기양양과 업무능률향상을 도모하기 위하여 7일 이내의 포상휴가를 줄 수 있다.

제 30 조 【경조휴가】

- ① 직원이 다음에 해당하는 경우에는 소정기간 범위 내에서 경조휴가를 허용할 수 있다. 다만, 원격지인 경우에는 실제 필요한 왕복일수를 가산할 수 있다.

구 분	대 상	일 수
결 혼	본인 자녀	5 1
사 망	배우자	5
	본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자 (외)조부모	3
	자녀 및 자녀의 배우자	3
	본인 및 배우자의 형제자매	1
출 산	배우자(처)	10

- ② 제1항에 따른 출산휴가는 배우자가 출산한 날로부터 90일 이내에 청구하여야 하며, 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

제 31 조 【특별휴가】

- ① 고등학생 이하 자녀가 있는 직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있다. 이 경우, 휴가 1일당 8시간으로 계산하여 1시간 단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 증빙서류를 필수로 제출하여야 한다.
1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 “어린이집 등”이라 한다)의 공식 행사에 참여하는 경우
 2. 어린이집 등의 교사와의 상담에 참여하는 경우
 3. 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우
- ② 대표이사가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 특별휴가를 줄 수 있다.

제 32 조 【휴가기간 중의 공휴일】 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 병가와 휴가 일수가 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

제 4 절의 2 직원의 가족돌봄 등을 위한 지원

제 33 조 【가족돌봄 휴가 등】

- ① 직원이 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 직원 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 “가족돌봄휴가”라 한다)를 신청하는 경우 이를 무급으로 허용하여야 한다. 다만, 직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.
- ② 직원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 “가족”이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직(이하 “가족돌봄휴직”이라 한다)을 신청하는 경우 이를 무급으로 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 관계법령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항에 단서에 따라 회사가 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 시행할 수 있다.
 1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
 2. 시간외근무, 야간근무, 휴일근무 등 연장근무의 제한
 3. 근무시간의 단축, 탄력적 운영 등 근무시간의 조정
 4. 그 밖에 회사 사정에 맞는 지원 조치
- ④ 가족돌봄휴가 및 가족돌봄휴직의 사용기간과 분할횟수는 다음 각 호에 따른다.
 1. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일로 하며, 일단위로 사용 할 수 있으며, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함 된다.
 2. 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있으며, 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.
- ⑤ 회사는 가족돌봄휴가 또는 가족돌봄휴직을 이유로 해당 직원을 해고하거나 근무조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
- ⑥ 가족돌봄휴가 및 가족돌봄휴직 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 근로기준법 제2조 제1항 제6호에 따른 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

제 3 장 급 여

제 34 조 【급여】 급여에 대하여는 임·직원보수규정에 정한 바에 의한다.

제 4 장 표창 및 징계

제 35 조 【표창】 표창에 대하여는 인사규정에 정한 바에 의한다.

제 36 조 【징계】 징계에 대하여는 인사규정에 정한 바에 의한다.

제 5 장 교육 및 성희롱 예방

제 37 조 【직무교육】

- ① 회사는 직원의 직무능력향상을 위하여 필요한 경우 직무교육을 시킬 수 있으며 직원은 교육과정에 성실히 임하여야 한다.
- ② 제1항의 직무교육은 고용보험법에 따라 지원하는 재직자 훈련, 수강 지원금 등 각종 훈련지원제도를 최대한 활용하여 실시한다.
- ③ 제1항의 직무교육은 근무시간 중에 실시하는 것을 원칙으로 하고 교육을 받는 시간은 근로를 제공한 것으로 본다. 다만, 직원과 합의로 근무시간 외에 직무교육을 받도록 할 수 있으며 이 경우의 처우에 관하여는 교육의 장소·일정 등을 고려하여 따로 정한다.

제 38 조 【성희롱의 개념】 '성희롱'이라 함은 사업주, 상사 또는 직원이 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 직원에게 성적인 언어나 행동 등으로 또는 이를 조건으로 고용상의 불이익을 주거나 또는 성적 굴욕감을 유발하여 고용환경을 악화시키는 일체의 행위를 말한다.

제 39 조 【성희롱의 예방 및 행위자에 대한 징계】

- ① 회사는 년 1회 이상 직장 내 성희롱을 예방하기 위한 교육을 실시한다.
- ② 직원은 상호 인격을 존중하여야 하며 직장 내에서 성희롱이 발생하지 않도록 노력하여야 한다.
- ③ 회사는 성희롱 행위자에 대하여 성희롱의 정도, 지속성 등을 감안하여 부서를

전환하거나 경고, 견책, 정직, 휴직, 전직, 대기발령, 해고 등의 적절한 징계조치를 행한다.

제 40 조 【성희롱 피해자에 대한 불이익 조치 금지】 피해자가 상담 고충의 재기 또는 관계기관에의 진정, 고소 등을 했다는 이유로 그 피해자에 대하여 고용상의 불이익 조치를 하지 아니한다.

제 41 조 【고충신고】 성희롱에 대한 고충신고는 구두 또는 서면으로 할 수 있으며 그 처리는 가급적 신속히 처리하되 그 처리결과는 신고자에게 통보한다. 단, 당사자간에 해결되지 않을 때에는 관할 지방노동관서에 그 해결을 요청할 수 있다.

제 6 장 복리후생

제 42 조 【복리후생】

- ① 회사는 직원의 복리와 후생의 증진을 위하여 복리후생제도를 운영한다.
- ② 직원의 복리후생에 관한 사항은 별도의 정하는 바에 의한다.

제 7 장 안전 및 보건

제 43 조 【준수의무】

- ① 회사는 직원의 안전과 보건을 위하여 노력하며 직원에 대하여 필요하다고 인정될 경우 당해 업무에 필요한 안전과 보건을 위한 교육을 실시한다.
- ② 직원은 안전 및 보건에 관한 규정을 준수하고 회사의 지시 또는 조치에 따라야 한다.
- ③ 회사는 안전과 보건에 관한 직무를 담당할 안전관리자와 보건관리자를 선임한다.

제 44 조 【비상시의 조치】 직원은 화재 기타 비상사태가 발생하였거나 그 위험을 알고 이상을 인지한 때에는 즉각 조치를 취하고 신속하게 안전관리자 또는 소속 부서장에게 보고하여야 한다.

제 45 조 【건강진단】 회사는 직원에 대하여 매년 정기적으로 건강진단을 실시할 수 있으

며, 필요한 경우 전체 또는 일부 직원에게 임시건강진단 또는 예방주사를 실시할 수 있다.

제 46 조 【취업금지】 회사는 전염병, 정신질환 또는 근무로 인하여 병세가 악화될 우려가 있는 질병에 걸린 직원에게는 의사의 진단에 따라 취업을 금지 또는 휴직을 명할 수 있다.

제 7 장의 2 직장 내 괴롭힘의 금지

제 47 조 【직장 내 괴롭힘의 금지】 사용자 또는 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(이하 “직장 내 괴롭힘”이라 한다)를 하여서는 아니 된다.

제 47 조의 2 【직장 내 괴롭힘 발생 시 조치】

- ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 사용자에게 신고할 수 있다.
- ② 사용자는 제1항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 한다.
- ③ 사용자는 제2항에 따른 조사기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 직원 또는 피해를 입었다고 주장하는 직원(이하 “피해직원등”이라 한다)을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해직원 등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 피해직원등의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니 된다.
- ④ 사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해직원이 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 사용자는 제2항에 따른 조사결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해직원의 의견을 들어야 한다.
- ⑥ 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 직원 및 피해직원등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니된다.

제 8 장 재해보상

제 48 조 【재해보상】 직원이 업무상 부상 및 질병에 걸리거나 사망한 경우에는 근로기준법 및 산업재해보상보험법에 정한 바에 따라 보상을 한다.

부 칙 (2010. 8. 17. 제정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2010년 8월 17일부터 시행한다.

부 칙 (2012. 2. 27. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2012년 2월 27일부터 시행한다.

부 칙 (2014. 5. 1. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2014년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2017. 7. 1. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2017년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2019. 7. 15. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2019년 7월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2019. 10. 1. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2019년 10월 1일부터 시행한다. 단, 관련법 시행일에 따라 제33조 개정사항은 2020년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (2021. 10. 1. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2021년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2021. 12. 23. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2021년 12월 23일부터 시행한다.

부 칙 (2022. 1. 1. 개정)

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2022년 1월 1일부터 시행한다.